

1501410-50.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... DE SANTA ERNESTINA/SP PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUANTO AOS FATOS TRATADOS NESTES AUTOS, ASSIM SE MANIFESTA: QUE NEGA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO FURTO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO JD. DAS ACÁCIAS, EM MATÃO; QUE CONHECE OS INDIVÍDUOS JHONATAS GIMENES DE OLIVEIRA, SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS E LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, PORÉM, NÃO PARTICIPOU DE NENHUM FURTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501410-50.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501410-50.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aguinaldo Domiciano Oliveira dos Santos e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA, SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO E AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "Naldinho", qualificado nos autos (fls. 82, 97/98, 156, 68/69, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2020, em horário incerto, mas entre 13h30 e 18h00, na Rua Antônio Bovo, nº 504, Jardim das Acácias, nesta cidade e Comarca de Matão, juntamente com MARCOS, vulgo "Neguinho", cujos dados qualificativos até o presente não foram apurados, subtraíram, para proveito de todos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, a saber, um rádio relógio, marca "Philips", um home theater, marca "LG", um microondas, marca "LG", um aspirador de pó, marca "Eletrolux", uma batedeira planetária, marca "Philco", um barbeador, uma parafusadeira elétrica, marca "Stanley", dois televisores, marca "LG", de 49 e 42 polegadas, respectivamente, um notebook, marca "HP", um notebook, marca "Acer", uma mala de peças para parafusadeira, marca "Tramontina", um HD externo, marca "Samsung", bijuterias, joias, além de dois relógios de pulso, o primeiro de marca "Oriente" e o segundo "Vivara", e outros itens, sendo a totalidade dos bens avaliada em R\$ 17.858,00 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), de

propriedade de Paulo Roberto Caruzo.

O feito tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição dos réus. Foram formuladas teses subsidiárias.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

Os réus JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA, SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO E AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, II e IV, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através dos boletins de ocorrência nº 306/2020 e 520/2020 (fls. 03/05 e 33/34); laudo pericial do local dos fatos (fls. 07/25); relatórios de investigação (fls. 28/32 e 38/39); auto de exibição e apreensão (fls. 36/37); auto de entrega (fl. 52); auto de avaliação (fls. 53/54), bem como pela prova oral produzida nos autos.

As autorias são certas.

O réu JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA, na presença do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024, ouvido na fase inquisitiva (fl. 27), declarou: “QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VW GOL, COR BRANCA, PLACAS FBU-0311-MATÃO/SP, O QUAL ESTÁ COM CRV PREENCHIDO EM NOME DE SUA AMÁSIA MARIANE BRUNA FELIPE, MAS AINDA NÃO FOI OFICIALMENTE TRANSFERIDO E PERMANECE EM NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR; RELATA QUE NA TERÇA-FEIRA PASSADA, DURANTE O DIA, UM AMIGO SEU CHAMADO SYDNEI, RESIDENTE TAMBÉM EM SEU BAIRRO, TELEFONOU ALEGANDO QUE ESTAVA FURTANDO UMA CASA NO BAIRRO JD. DAS ACÁCIAS, NA COMPANHIA DE MAIS TRÊS INDIVÍDUOS, E QUE PRECISAVA DE AUXÍLIO DO DECLARANTE PARA TRANSPORTAR OS BENS SUBTRAÍDOS COM SEU CARRO; QUE SYDNEI LHE PROMETEU R\$ 250,00 REAIS PELO SERVIÇO E PASSOU AS COORDENADAS EXATAS DA CASA, QUE FICAVA AO LADO DE UM TERRENO BALDIO NO BAIRRO MENCIONADO; QUE SIDINEI AINDA ORIENTOU O DECLARANTE A NÃO PARAR DEFRENTE A HABITAÇÃO, E SIM, FICAR DANDO VOLTAS NO QUARTEIRÃO ATÉ QUE ESTIVESSEM PREPARADOS PARA DEIXAR O LUGAR COM TRANQUILIDADE; QUE ASSIM AGIU E, EM DADO MOMENTO, FOI AVISADO PARA ESTACIONAR SEU VEÍCULO DEFRENTE A RESIDÊNCIA DE ONDE ELES SAÍRAM E FORAM CARREGANDO NO CARRO TELEVISÕES, MICRO-ONDAS, MOCHILAS, SACOLAS E BEBIDAS; QUE DE LÁ O DECLARANTE DEIXOU O LOCAL LEVANDO OS AUTORES DO FURTO, BEM COMO, TODOS OS OBJETOS, INCLUSIVE, TEVE COISA QUE TIVERAM QUE SER COLOCADAS NO PORTA-MALAS; APÓS ALGUNS QUARTEIRÕES DO LOCAL, PÔDE OBSERVAR QUE OS TRÊS RAPAZES QUE ACOMPANHAVAM SIDINEI ERAM TOTALMENTE DESCONHECIDOS, NUNCA OS HAVIA VISTO SEQUER NA RUA; QUE O DECLARANTE OS DEIXOU COM TODOS OS OBJETOS NUM CANAVIAL ATRÁS DAS TORRES DE COMUNICAÇÃO EXISTENTES AO LADO DO JD. PARAÍSO, À MARGEM DA RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA; DE LÁ O DECLARANTE FOI EMBORA SOZINHO APÓS RECEBER OS R\$ 250,00 REAIS PROMETIDOS; APÓS OS FATOS, O ANTIGO PROPRIETÁRIO DE SEU CARRO LHE CONTATOU PARA DIZER QUE HAVIA SIDO PROCURADO POR POLICIAIS CÍVIS; QUE ENTÃO FICOU SABENDO QUE A NUMERAÇÃO DA PLACA DE SEU CARRO HAVIA SIDO DESCOBERTA DURANTE A PRÁTICA DO FURTO; DIANTE DISTO, PROCUROU SYDNEI E LHE CONTOU QUE SERIA CHAMADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA; QUE SIDINEI APENAS LHE DISSE PARA QUE O DECLARANTE NÃO DELATASSE NINGUÉM; NESTE ATO, LHE É APRESENTADA A FOTOGRAFIA DE SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, E O DECLARANTE O RECONHECE SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS COMO SENDO A PESSOA A QUEM SE REFERIU”. Em Juízo, disse que foi convidado por Sydnei para buscar os objetos, sabendo que era produto de furto. Confirma que Aguinaldo também praticou o crime de furto. Não se lembra de Lucas. Tem 28 anos. É serralheiro. Ganha R\$1.900,00. É divorciado. Possui um filho. Paga R\$670,00 de pensão. Tem passagem por lesão corporal. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

O réu SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, na presença do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024, ouvido na fase inquisitiva (fl. 48), declarou: “CONFESSA QUE PARTICIPOU DE UM FURTO EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS. QUE O ESTAVAM COM ELE JONATA, LUCAS ASSUNÇÃO, AGUINALDO, MARCOS. QUE ESTAVAM TRANSITANDO COM UM VEÍCULO, MARCA VOLKSVAGENS, MODELO GOL, COR BRANCA. QUE AVISTARAM UMA RESIDÊNCIA APARENTEMENTE VAZIA E PULARAM O PORTÃO E SUBTRAÍRAM DIVERSOS OBJETOS E ELETRODOMÉSTICOS, E PARA LEVÁ-LOS ABRIRAM O PORTÃO PELO LADO DE DENTRO E CARREGARAM

OS OBJETOS NO VEÍCULO E FORAM EMBORA. QUE APÓS O FURTO OS PARTICIPANTES VENDERAM OS OBJETOS PARA PESSOAS DESCONHECIDAS. FINALIZA O DECLARANTE DIZENDO QUE NÃO SABE DIZER ONDE OS OUTROS RAPAZES RESIDEM OU QUALQUER TIPO DE CONTATO". Em Juízo negou a prática delitativa. Na delegacia também negou que tivesse sido o autor do crime. Tem 21 anos. Desempregado. É amasiado. Não possui filhos. Tem passagem por furto e roubo.

O réu LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 156), declarou: "É ASSISTIDO POR SEU GENITOR PAULO SÉRGIO ASSUNÇÃO, NA PRESENÇA DE QUEM CONFESSA ESPONTANEAMENTE A PRÁTICA DO FURTO ORA INVESTIGADO; NA OCASIÃO, SE ENCONTROU COM SEUS COLEGAS SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS E COM O MARCOS, CONHECIDO POR "NEGUINHO", O QUAL ERA MORADOR DE RUA E NUNCA MAIS FOI VISTO PELO DECLARANTE; QUE ESTAVAM NA PRAÇA DO JD. PARAÍSO E LÁ COMPARECEU UM OUTRO COLEGA SEU CHAMADO JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA, PROPRIETÁRIO DE UM VEÍCULO VW GOL, COR BRANCA; QUE RESOLVERAM ALI MESMO PRATICAR O FURTO DE ALGUMA CASA COM O FIM DE OBTER DINHEIRO; QUE SAÍRAM NO CARRO DE JHONATAS EM DIREÇÃO AOS BAIRROS MAIS NOBRES DE MATÃO À PROCURA DE UMA CASA QUE ESTIVESSE VAZIA; NO JD. ACÁCIAS, VIRAM UMA RESIDÊNCIA QUE PARECIA ESTAR SEM OS MORADORES; QUE PULARAM O MURO DA CASA E ARROMBARAM UMA PORTA DE ACESSO AO SEU INTERIOR; QUE SUBTRAÍRAM VÁRIOS OBJETOS DE VALOR DENTRE ELETRODOMÉSTICOS E JÓIAS; QUE DEIXARAM O LOCAL TAMBÉM NO CARRO DE JHONATAS; QUE REPARTIRAM O PRODUTO DO FURTO E COUBE AO DECLARANTE APENAS DOIS ANÉIS QUE PARECIAM SER DE OURO; QUE NÃO CHEGOU A VENDER OS ANÉIS, PORÉM, DEPOIS DE ALGUNS DIAS POLICIAIS CIVIS COMPARECERAM EM SUA RESIDÊNCIA ONDE FORAM ATENDIDOS POR SUA GENITORA; QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM OS ANÉIS EM SEU QUARTO E FIZERAM A APREENSÃO; DEPOIS DE ALGUM TEMPO SUA FAMÍLIA SE MUDOU PARA ARARAQUARA E O DECLARANTE NUNCA FOI ENCONTRADO PARA PRESTAR SEUS RELATOS; NA SEMANA PASSADA, POLICIAIS CIVIS CONSEGUIRAM CONTATAR SUA MÃE E A ORIENTARAM A APRESENTAR O DECLARANTE NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA; QUE ESTÁ MUITO ARREPENDIDO; QUE ATUALMENTE ESTÁ TRABALHANDO COM ARTEFATOS DE GESSO JUNTAMENTE COM SEUS FAMILIARES EM SUA PRÓPRIA EM ARARAQUARA". Em Juízo, confessou a prática delitativa. O carro pertencia ao réu Jhonatas. Além de Jhonatas, praticaram esse crime os réus Sydnei e Aguinaldo. Ficou somente com dois anéis. Inicialmente pularam o muro e, depois, arrombaram a porta da lavanderia. Tem 21 anos. É gessoeiro. Ganha R\$700,00 por quinzena. É solteiro. Possui um filho. Paga R\$450,00 de pensão. Tem passagem por furto. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

O réu AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS, ouvido na fase inquisitiva (fl. 63), declarou: "É CONHECIDO PELO VULGO DE "NALDINHO" E SE ENCONTRA PRESO NA CADEIA PÚBLICA DE SANTA ERNESTINA/SP PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUANTO AOS FATOS TRATADOS NESTES AUTOS, ASSIM SE MANIFESTA: QUE NEGA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO FURTO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO JD. DAS ACÁCIAS, EM MATÃO; QUE CONHECE OS INDIVÍDUOS JHONATAS GIMENES DE OLIVEIRA, SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS E LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, PORÉM, NÃO PARTICIPOU DE NENHUM FURTO EM RESIDÊNCIA NA COMPANHIA DOS REFERIDOS; INFORMADO QUE SEU NOME FOI CITADO COMO UM DOS AUTORES DO FURTO, RESPONDE QUE SE ALGUÉM O CITOU FOI POR ENGANO OU POR MENTIRA; QUE NADA MAIS TEM A ESCLARECER". Em Juízo, disse que não praticou o furto em questão. Tem 24 anos. Fazia bicos de pintor. Ganhava R\$70,00 por dia. É casado. Possui duas filhas. Tem passagem por tráfico, roubo e furto. Conhece as pessoas que foram ouvidas.

A vítima PAULO ROBERTO CARUZO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 49), declarou que: "É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE OCORREU O FURTO NO DIA 11/02/2020, DURANTE O PERÍODO DA TARDE; NA OCASIÃO, RETORNOU À RESIDÊNCIA DEPOIS DAS 17:00 HORAS QUANDO ENCONTROU A CASA ABERTA, A PORTA DA LAVANDERIA ARROMBADA, COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REVIRADOS; MELHOR OBSERVANDO, NOTOU QUE OS MELIANTES HAVIAM PULADO O MURO, POIS A GUARNIÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, MESMO ENERGIZADA, ESTAVA AMASSADA; PERCEBEU TAMBÉM QUE APÓS GANHAREM O INTERIOR DO PRÉDIO, HAVIAM CONSEGUIDO DESLIGAR O SISTEMA ELÉTRICO DO PORTÃO E INGRESSADO O IMÓVEL COM UM VEÍCULO; NAQUELE PRIMEIRO MOMENTO, FOI POSSÍVEL CONSTATAR A SUBTRAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VESTUÁRIOS, RELÓGIO, JÓIAS E SEMI-JÓIAS; QUE ACIONOU A PM, O FATO FOI REGISTRADO E NENHUM DOS MELIANTES VEIO A SER LOCALIZADO; DEPOIS DE ALGUM TEMPO, FOI INFORMADO QUE POLICIAIS CIVIS HAVIAM CONSEGUIDO IDENTIFICAR QUATRO DOS AUTORES DO FURTO, CUJOS NOMES FICA SABENDO NESTE ATO SER JHONATAS GIMENES DE OLIVEIRA, SYDNEI

MORATO LOPES DOS SANTOS, AGUINADO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS E LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO; SOUBE TAMBÉM QUE UM QUINTO MELIANTE NÃO VEIO A SER IDENTIFICADO, BEM COMO, QUE NA RESIDÊNCIA DE LUCAS GABRIEL OS POLICIAIS CIVIS ENCONTRARAM 02 (DOIS) ANÉIS SEMI-JÓIAS PERTENCENTES AO DECLARANTE; ESCLARECE QUE DUAS CORRENTES DE BIJUTERIA, TAMBÉM APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DE LUCAS, NÃO LHE PERTENCE; DESEJA CONSIGNAR QUE DEPOIS DE TODO OCORRIDO AINDA VEIO A CONSTAR O DESAPARECIMENTO DE 01 (UM) PORTA MADEIRA, 01(UMA) CHAPINHA DE CABELO, MARCA TAIF, 01(UM) CORTADOR DE CABELO, MARCA MAX, 01(UM) PAR DE TÊNIS, MARCA ASICS, SEMI NOVO, 01(UM) PAR DE CHUTEIRAS, MARCA NIKE, 03(TRÊS) PACOTES COM 54 UNIDADES DE FRALDAS MARCA PAMPERS E 04(QUATRO) PERFUMES, MARCA AQUA DIJIOR E FERRARI BLACK; TAMBÉM FORAM LEVADOS SEU ÁLBUM DE CASAMENTO, A ESCRITURA DA CASA, SEU DIPLOMA DA FACULDADE DE DIREITO, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SEU FILHO E O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA CASA; QUE RELACIONANDO TODOS OS OBJETOS FURTADOS PARA ACIONAMENTO DO SEGURO, FOI APURADO O PREJUÍZO DE BENS MATERIAIS NO VALOR DE R\$ 17.014,97 REAIS; QUE ÁLBUNS DE FOTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACIMA MENCIONADOS NÃO TEM VALOR ECONÔMICO, MAS A PERDA SENTIMENTAL É DE PREÇO INCALCULÁVEIS; QUE NESTE ATO LHE FORAM DEVOLVIDOS APENAS OS DOIS ANÉIS SEMI-JÓIAS RECUPERADOS; QUE APRESENTA A LISTAGEM COMPLETA DOS BENS FURTADOS COM OS VALORES APURADOS PARA FINS DE SEGURO; ESCLARECE QUE APENAS UMA PARTE DOS OBJETOS FOI RESSARCIDA, COMPREENDENDO A QUANTIA DE R\$ 9.423,93 REAIS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Teve prejuízo de mais de vinte mil reais. Somente dois anéis foram recuperados. Levaram, inclusive, seu diploma. Para ingresso os indivíduos pularam o muro do vizinho. A porta da lavanderia foi arrombada.

A testemunha Policial Militar MAELSON ROSA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 33), declarou: "É PM NESTA CIDADE E, NO DIA DO FATO, ESTAVA EM PATRULHAMENTO COM SEU PARCEIRO SCAVONI QUANDO FORAM DESTACADOS PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA SOBRE FURTO NUMA RESIDÊNCIA SITUADA NO JD. DAS ACÁCIAS; LÁ CHEGANDO, ENCONTRARAM O PROPRIETÁRIO PAULO ROBERTO CARUZO, O QUAL INFORMOU QUE HAVIA SE AUSENTADO POR VOLTA DAS 13:30 H E, AO RETORNAR, POR VOLTA DAS 18:00 H, ENCONTROU A PORTA DA LAVANDERIA ARROMBADA; PAULO RELATOU QUE DO INTERIOR DA CASA HAVIAM SIDO FURTADOS VÁRIOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, VESTUÁRIOS, JOIAS E ARTIGOS DE INFORMÁTICA; QUE A EQUIPE POLICIAL INGRESSOU O IMÓVEL E CONFIRMOU QUE REALMENTE TUDO ESTAVA REVIRADO; DEU PARA NOTAR QUE O ACESSO AO QUINTAL HAVIA SE DADO MEDIANTE ESCALADA DO MURO DO TERRENO AO LADO; QUE O LOCAL FOI PRESERVADO ATÉ O COMPARECIMENTO DA PERÍCIA; QUE NÃO FORAM LOCALIZADAS TESTEMUNHAS, ASSIM COMO, QUAISQUER INDÍCIOS DA AUTORIA DO FURTO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar IVAN ANDRE SCAVONI, ouvida na fase inquisitiva (fl. 47), declarou: "É PM NESTA CIDADE E, NO DIA DO EVENTO, ESTAVA EM SERVIÇO COM O TAMBÉM PM MAELSON QUANDO FORAM SOLICITADOS A ATENDER UMA OCORRÊNCIA QUE VERSAVA SOBRE FURTO EM UMA RESIDÊNCIA SITUADA NO JD. DAS ACÁCIAS; LÁ CHEGANDO, CONTATARAM O MORADOR PAULO ROBERTO CARUZO, O QUAL INFORMOU QUE HAVIA SE AUSENTADO DE CASA POR VOLTA DAS 13:30 H E, AO RETORNAR POR VOLTA DAS 18:00 H, ENCONTROU A PORTA DA LAVANDERIA ARROMBADA; PROSSEGUINDO, CONSTATOU QUE DE SEU INTERIOR HAVIA SIDO FURTADOS VÁRIOS ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, VESTUÁRIOS, JOIAS E ARTIGOS DE INFORMÁTICA; QUE O DEPOENTE INGRESSOU À RESIDÊNCIA E NOTOU QUE REALMENTE TUDO ESTAVA REVIRADO; DEU PARA NOTAR QUE O ACESSO AO QUINTAL HAVIA SE DADO MEDIANTE ESCALADA DO MURO DO TERRENO AO LADO; QUE O LOCAL FOI PRESERVADO ATÉ O COMPARECIMENTO DA PERÍCIA; QUE NÃO FORAM LOCALIZADAS TESTEMUNHAS, ASSIM COMO, QUAISQUER INDÍCIOS DA AUTORIA DO FURTO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Civil LEANDRO COSTA DOS SANTOS, em relatório de investigação de fls. 38/39, relatou que: "EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS COM REFERÊNCIA AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE AUTORIA DESCONHECIDA EM EPIGRAFE, NO QUAL CONSTA COMO VÍTIMA PAULO ROBERTO CARUZO. RELEMBRANDO O FATO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, A VÍTIMA PAULO ROBERTO CARUZO, AUSENTOU-SE DE SUA RESIDÊNCIA E QUANDO RETORNOU POR VOLTA DAS 18:00 HORAS, CONSTATOU QUE, A PORTA DA LAVANDERIA ENCONTRAVA-SE ARROMBADA E DO INTERIOR DESTA HAVIA SIDO SUBTRAÍDO VÁRIOS OBJETOS, QUE OS MELIANTE CONSEGUIRAM ACESSO AO IMÓVEL ESCALANDO O MURO DO TERRENO AO LADO DA RESIDÊNCIA. AS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES LEVARAM À IDENTIFICAÇÃO DO AUTOMÓVEL

VW/GOL, PLACA FBU-0311, ANO 2012, NA COR BRANCA, PERTENCENTE A JHONATAS GIMENES DE OLIVEIRA, O QUAL, NESTA UNIDADE POLICIAL, CONFESSOU A AUTORIA DO FURTO E, CONFORME SUAS INFORMAÇÕES, FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR APENAS OS COMPARSAS: SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, RG 57.318.311-9, CPF 496.329.311-449-60, NASCIMENTO 14/07/2000, NATURAL DE MATÃO/SP, FILHO DE NILSON LOPES DOS SANTOS E DE IRANETE MORATO DE JESUS, ENDEREÇO AV. ANTERO QUARESMA, 526, NOVA CIDADE, MATÃO/SP, E AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS, RG.71.661.1518-6, VULGO NALDINHO, FILHO DE AGUINALDO DOS SANTOS E DE SONIA MARIA DE OLIVEIRA, NATURAL DE MATÃO/SP, NASCIDO AOS 18/09/1997, PARDO RUA APARECIDO FERRAZ, 30, NOVA CIDADE, MATÃO/SP. OCORRE QUE DURANTE DILIGÊNCIAS REALIZADAS EM 13/03/2020, NA RESIDÊNCIA DE, LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNCAO, RG: 54.217.742-SP PAI: PAULO SERGIO ASSUNÇÃO, MÃE: EDNA DE PAULA SILVA, NATURAL DE: MATÃO/SP, NACIONALIDADE: BRASILEIRA - SEXO: MASCULINO NASCIMENTO: 15/05/2000 19 ANOS - ESTADO CIVIL: SOLTEIRO, PROFISSÃO: ESTUDANTE, CUTIS: BRANCA, OLHOS: CASTANHOS CLAROS - COR DO CABELO: CASTANHOS CLAROS ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA FRANCISCO ALBERICCI, Nº 3445, JD. PARAÍSO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 520/2020, HISTÓRICO ABAIXO, FOI POSSÍVEL IDENTIFICÁ-LO COMO MAIS UM DOS AUTORES DO FURTO MEDIANTE A LOCALIZAÇÃO DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. FINALIZANDO, INFORMO QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O QUINTO INDIVÍDUO AUTOR DO DELITO, POIS, SEGUNDO JHONATAS, ALÉM DELE, QUE DEU APOIO COM SEU AUTOMÓVEL, O FURTO FOI PRATICADO COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS QUATRO INDIVÍDUOS QUE INVADIRAM A RESIDÊNCIA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Nas imagens do crime verificaram que um indivíduo de cor morena utilizava um tênis vermelho. Esse tênis foi apreendido na casa do réu Agnaldo. Somente Agnaldo não confessou a prática delitiva.

A testemunha EDNA DE PAULA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 155), declarou: "SE MUDARAM PARA ARARAQUARA/SP E POR CONTA DISTO NÃO FORAM MAIS ENCONTRADOS EM SEU ANTIGO ENDEREÇO; QUE SEU FILHO LUCAS ESTÁ COM 22 ANOS DE IDADE E ATUALMENTE TRABALHA COMO GESSEIRO NUM PEQUENO NEGÓCIO DA PRÓPRIA FAMÍLIA; NO MÊS DE MARÇO DE 2020 POLICIAIS CIVIS COMPARECERAM NA ANTIGA CASA DA DEPOENTE NESTA CIDADE DE MATÃO ONDE PROCURAVAM POR LUCAS; COMO O REFERIDO NÃO ESTAVA EM CASA, A DEPOENTE FOI INFORMADA QUE ELE ERA SUSPEITO DE TER PARTICIPADO DE UM FURTO EM RESIDÊNCIA OCORRIDO DIAS ANTES; QUE A DEPOENTE FRANQUEOU O ACESSO A SUA RESIDÊNCIA E PRESENCIOU OS POLICIAIS CIVIS ENCONTRAR SOBRE A CAMA DE LUCAS DOIS ANÉIS SEMELHANTES A JÓIAS E DUAS CORRENTES DOURADAS; QUE A DEPOENTE DESCONHECIA A EXISTÊNCIA DAQUELES OBJETOS NO QUARTO DE SEU FILHO; QUE OS OBJETOS FORAM APREENDIDOS; APÓS, A DEPOENTE INDAGOU LUCAS E ELE JAMAIS QUIS CONTAR SOBRE AQUELES OBJETOS; PASSADO MAIS ALGUM TEMPO RESOLVERAM SE MUDAR PARA ARARAQUARA VISANDO AFASTAR LUCAS DE MÁS COMPANHIAS; QUE SOMENTE NESTE ATO É QUE A DEPOENTE TEVE CONHECIMENTO QUE OS ANÉIS APREENDIDOS NO QUARTO DE LUCAS REALMENTE ERAM PRODUTOS DO FURTO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

Assim, ao final da instrução, fica evidente que os elementos de convicção trazidos aos autos autorizam a procedência do pedido condenatório.

Segundo apurado, os réus JHONATAS, SYDNEI, LUCAS GABRIEL, AGUINALDO e um quinto indivíduo de prenome MARCOS, alcunhado como "Neguinho", cuja qualificação ainda não foi apurada, reuniram-se para praticar um furto à residência em um dos bairros nobres do Município de Matão.

Para tanto, embarcaram no automóvel modelo Gol, marca "Volkswagen", cor branca, placas FBU 0311, Matão/SP, pertencente a JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA e rumaram ao Bairro denominado Jardim das Acácias. Ao passarem defronte ao imóvel localizado na Rua Antônio Bovo, nº 504, perceberam que os moradores da residência pareciam estar ausentes e decidiram nela adentrar e praticar o crime.

Assim, os réus dirigiram-se ao terreno localizado na lateral esquerda da do imóvel e escalaram o muro de aproximadamente 2,40 metros de altura que guarnecia a propriedade, desalinham os fios da cerca elétrica, de modo a permitir a passagem de uma pessoa de compleição média pelo vão, e ingressaram no quintal do imóvel. Depois disso, arrombaram a fechadura de uma porta de madeira localizada nos fundos, que dava acesso à lavanderia, à guisa de alavanca e com auxílio de força muscular. Ato contínuo, os réus tomaram o interior da casa, vasculharam os cômodos do imóvel e apanharam inúmeros pertences da vítima, dentre os quais eletrodomésticos, roupas, joias, perfumes, eletroeletrônicos e equipamentos de informática, conforme descrito

às fls. 03/05, 50/51 e 53/54.

Na sequência, dirigiram-se à frente do imóvel e retiraram o pino de fixação do portão basculante da garagem da residência, viabilizando o acionamento manual. Então, colocaram os bens subtraídos no interior do veículo Gol, marca "Volkswagen", cor branca, placas FBU 0311, Matão/SP, pertencente ao réu JHONATAS, e tomaram rumo incerto, conforme laudo de fls. 07/25.

Por volta de 18h00, a vítima retornou para sua residência, constatou a ocorrência do furto e acionou a Polícia Militar.

Depois de realizadas diligências pela Polícia Civil, a partir da análise das imagens captadas pelo sistema de monitoramento de segurança de imóvel vizinho à residência da vítima, identificou-se o automóvel utilizado na prática do crime e seu proprietário, chegando-se ao réu JHONATAS GIMENES DE OLIVEIRA, que, ouvido formalmente, admitiu a prática do crime e forneceu informações acerca de seus comparsas, conforme termo de declarações de fl. 27 e relatório de investigações de fls. 28/32.

Com isso, foram identificados os réus SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, e AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS, tendo os dois primeiros confirmado a prática do crime quando ouvidos na Delegacia (fls. 48 e 156), enquanto o terceiro negou envolvimento no delito em questão (fl. 63).

A totalidade dos bens subtraídos perfaz o valor de R\$ 17.858,00 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), conforme laudo de avaliação de fls. 53/54. Durante diligência realizada na residência de LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, situada na Avenida Francisco Albericci, nº 3445, Jardim Paraíso, nesta cidade, dois anéis que haviam sido subtraídos foram recuperados e restituídos à vítima (boletim de ocorrência de fls. 34/35, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 36/37). Como já narrado acima, os réus JHONATAS, SYDNEI e LUCAS confessaram, na fase policial, a prática delitativa, descrevendo de forma pormenorizada como procederam para subtrair os bens da vítima.

Em Juízo, somente JHONATAS e LUCAS confessaram de forma ampla a prática do crime. JHONATAS afirmou categoricamente que os réus SYDNEI e AGNALDO efetivamente praticaram o crime em tela, aduzindo, ainda, que foi SYDNEI quem o convidou para buscar os bens subtraídos. Já LUCAS, também assumindo sua responsabilidade, aduziu que todos os réus praticaram o crime, ou seja, JHONATAS, SYDNEI e AGNALDO também são autores da subtração.

Houve confissão, também, acerca da escalada e do rompimento de obstáculo.

Logo, a negativa judicial de SYDNEI e AGNALDO é meramente escapista e não merece crédito, até porque, na delegacia, SYDNEI detalhou como se deu a prática delitativa e indicou quem seriam seus comparsas, bem como que AGNALDO foi flagrado nas câmeras, conforme apontado pelo policial civil Leandro, e o tênis que usava no dia dos fatos foi apreendido em sua residência.

Destarte, diante da robusta prova produzida, tenho que a autoria é indubitável. Registro que não há que se falar na desclassificação da conduta de JHONATAS. Nada obstante ele tenha dito que sua função foi exclusivamente de buscar os bens furtados, observa-se que ele aderiu integralmente à conduta dos demais, sendo sua ação preponderante para a consumação do delito.

Logo, está provado que os réus, no dia 11 de fevereiro de 2020, em horário incerto, mas entre 13h30 e 18h00, na Rua Antônio Bovo, nº 504, Jardim das Acácias, nesta cidade e Comarca de Matão, juntamente com um quinto elemento, cujos dados qualificativos até o presente não foram apurados, subtraíram, para proveito de todos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, a saber, um rádio relógio, marca "Philips", um home theater, marca "LG", um microondas, marca "LG", um aspirador de pó, marca "Eletrolux", uma batedeira planetária, marca "Philco", um barbeador, uma parafusadeira elétrica, marca "Stanley", dois televisores, marca "LG", de 49 e 42 polegadas, respectivamente, um notebook, marca "HP", um notebook, marca "Acer", uma maleta de peças para parafusadeira, marca "Tramontina", um HD externo, marca "Samsung", bijuterias, joias, além de dois relógios de pulso, o primeiro de marca "Oriente" e o segundo "Vivara", e outros itens, sendo a totalidade dos bens avaliada em R\$ 17.858,00 (dezesete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), de propriedade de Paulo Roberto Caruzo,

ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal.

As qualificadoras resultaram devidamente provadas, conforme laudo pericial do local dos fatos, às fls. 07/25, e prova oral.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Pelo que foi exposto, ficam afastadas as demais teses defensivas.

III – Dosimetria da pena

a) JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas três qualificadoras, sendo que uma (escalada) serve para qualificar o crime e as outras (concurso de agentes e arrombamento) como circunstância judicial negativa, até porque facilitaram a prática criminosa. Em razão disso, fixo a pena em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa. (+1/5)

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a pena em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Mesmo diante da reincidência, mas atento à confissão, fixo o regime inicial semiaberto.

Por fim, não se tratando de reincidência específica, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, e com fundamento no art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária, consistente em um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não houve alteração dos fatos para justificar a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

b) SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas três qualificadoras, sendo que uma (escalada) serve para qualificar o crime e as outras (concurso de agentes e arrombamento) como circunstância judicial negativa, até porque facilitaram a prática criminosa. Em razão disso, fixo a pena em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa. (+1/5)

Não há agravante a computar. Presente a atenuante da menoridade relativa, reduz a pena em 1/6, resultando em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Mesmo diante da primariedade, mas levando-se em consideração as circunstâncias judiciais negativas e ao fato de que o réu está preso por conta de outros processos, mostrando-se frequente violador da lei penal, fixo o regime inicial semiaberto.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, não sento tais medidas socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não houve alteração dos fatos para justificar a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

c) LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, tem

por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas três qualificadoras, sendo que uma (escalada) serve para qualificar o crime e as outras (concurso de agentes e arrombamento) como circunstância judicial negativa, até porque facilitaram a prática criminosa. Em razão disso, fixo a pena em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa. (+1/5)

Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu. Mesmo diante das circunstâncias judiciais negativas, mas considerando a primariedade e amplitude da confissão, fixo o regime inicial aberto.

Por fim, observando o disposto no artigo 44 do Código Penal, e com fundamento no art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária, consistente em um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não houve alteração dos fatos para justificar a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

d) AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu possui maus antecedentes. Além disso, foram reconhecidas três qualificadoras, sendo que uma (escalada) serve para qualificar o crime e as outras (concurso de agentes e arrombamento) como circunstância judicial negativa, até porque facilitaram a prática criminosa. Em razão disso, fixo a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa. (+1/4) Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, resultando em 02 anos e 11 meses de reclusão, e 14 dias-multa. Não há atenuante a computar.

Não há causas de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Diante da reincidência específica e das circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime inicial fechado.

Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. Ademais, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Não houve alteração dos fatos para justificar a decretação de sua prisão preventiva, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus:

a) JHONATAS GIMENEZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária, consistente em um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso em liberdade.

b) SYDNEI MORATO LOPES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo

155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário- mínimo. Recurso em liberdade.

c) LUCAS GABRIEL SILVA ASSUNÇÃO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, por igual lapso temporal, (artigo 43, inciso IV, do Código Penal), a critério do Juízo das Execuções; e 2) prestação pecuniária, consistente em um salário-mínimo, a ser paga a entidades públicas ou privadas de Matão-SP, também designadas pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso em liberdade.

d) AGUINALDO DOMICIANO DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Recurso em liberdade.

Condeno os réus, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Fixo a quantia descrita na inicial como valor mínimo de indenização à vítima.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Matão, 30 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA